

עין משפט ונר מצוה

נה א ב ג מיי פ"ט מהל' שמיטה הל' כח ויהי"צן סמנ לאור ע"פ טוש"ע ח"מ סימן סו ע"פ לו:

נו ד ה מיי שם הל' כד והל' כה והל' כזן טוש"ע שם סעי' לג:

נו ו ז מיי פ"ח מהל' עבדים הל' טו סמנ לאורן קמ טוש"ע י"ד סימן רסו סעיף סו:

ח מיי פ"ח מהל' מתנת עניים דין ד טוש"ע י"ד

סי' רנב סעיף י:

נח ט מיי פ"ט מהל' עבדים הלכה ה [טוש"ע יו"ד סימן רסו סעי' יז]:

מוסף רש"י

ואם אמר לו, לזה אע"פ כן. איני ספן שמטנו, יקבל ממנו (שבת קמח:). שנאמר וזה דבר השמטה. אפילו מקבל חובו חזר לו שמטה כדבורו (טו), וכן בעל חוב שמוציא שטר חוב. אחר שציעת, ארבע עמו פרדבור. זה אומר השמיטנו שציעת חז' אומר פרדבור ה'ה לא שאלה שמטנו שציעת, ואנדר, הרי אלו לא יפרעו. מישיקן (נאשה שאומרת אבד גיט) מנא נכר גמטה בנט חז' השמיטנו שציעת (כתובות 89).

פסקי רי"ד

דאמרי שטר העומד לבנות כנבוי דמי: תנן התם המחזיר חוב לחבירו בשביעית יאמר לו משמט אני אם אמר לו אע"פ כן יקבל ממנו שנאמר דבר השמטה. פי' דבורו בעלמא שאמר משמט אני קיים המצוה ואח"כ מותר לבנות חובו אמר רבא ותלי ליה עד דאמר הכי פי' כיוון שקיים המצוה ואמר משמט אני אבל אם לא הביאם לו כלל אינו יכול לכופו שביאם אליו שהרי לא קיים שום מצוה: אייתביה אביי כשהוא נותן לו אל יאמר לו מחזיבנך ונותנם לך אלא יאמר שלי הם ובמתנה אני נותנם לך א"ל ותלי ליה עד דאמר לו הכי: אבא בר מרתא הוה מטיק בי רבה וזוי איתבינהו ניהליה בשביעית א"ל משמט אני שקלינהו ואול אתא אביי אשכחיה דהוה עציב א"ל אמאי עציב מר א"ל הכי הוה מעשה אול לגביה א"ל אמרתי לך ליה למר א"ל ומאי אמר לך א"ל משמט אני א"ל לא אמרת ליה אעפ"כ א"ל לא אי איתבינהו ניהליה בשביעית איאמרינהו אמאי אעפ"כ איתבינהו וקבלינהו מיניה אמר לא הוה ביה דעתא להאי צורבא רבנן מעיקרא: אמר רב יהודה אמר רב נחמן נאמן אדם לומר פרובובל היה לי אומר ממני מ"ט כיון דתקינו ליה רבנן לא שביק היתירא ואכיל איסורא כי הוה אתי לקמהי דרב א"ל מדי פרובובל היה לך ואבד כנון זה פתח פיה לאלם הוא: תנן וכן ב"ח שהוציא ש"ח ואין עמו פרובובל הרי אלו לא יפרעו תנאי היא דתניא המוציא ש"ח על חבירו צריך שיהא עמו פרובובל והכ"א אינו צריך: מתני' עבד שנשבעה ופדאוהו לשם עבד ישתעבד לשם ב"ח לא ישתעבד רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד: במאי עסקי' אילימא לפני יאוש לשם ב"ח אמאי לא ישתעבד פי' הרי של רבו ראשון הוא ומה כח יש ביד הפודהו לשם ב"ח להפקיעו מתחת יד רבו הראשון שלא נתייאש ממנו (יצא) [אלא] לאחר יאוש לשם עבד אמאי ישתעבד פי' דקס"י לרבו הראשון קאמר וכיון שרבו הראשון נתייאש הימנו ה"ל כאלו הפקירו וק"ל המפקיר עבדו יצא לחירות: אמר אביי לעולם לפני יאוש ולשם עבד ישתעבד לרבו ראשון לשם בן חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו שני לא דהא לשם ב"ח פרקיה לרבו ראשון נמי לא דילמא מימנעי ולא

לז:

מעובדי כוכבים אס מקבל עליה אחריות מחייב עליה ככל יראה ועוד כוכבים שהלוח לישראל על חמלו אזי הוה קני עובד כוכבים מישראל לא מחייב ישראל אפי' משכנו בשעת הללוואה משום דלגלים שיעבדוהי דלא חשיב מזוי ביד ישראל דדרשין לא ימלא מי שמזוי בידו למעוטי

ייעד לו בית אפי' קיבל עליו אחריות

כדאמרין בפ"ק דפסחים (דף ו.)

ומיהו בפ"ק דקידושין (דף ח.) גבי

קדשה במשכון אחרים דמקודשת

ומייתי מדרי' יתחק לריך לומר דדוקא

במשכנו שלא בשעת הללוואתו

מקודשת דצפרק האומנין (ב"מ פג.)

משמע דלא מהני דר' יתחק להתחייב

באונסין ולא חשיב אלא כשומר שכן

אלמלא לא חשיב כשלו לגמרי א"כ

מאחיה טעם נחשד כשומר שכן אס

לא משום דנהנה דקני ליה לקנות בו

כח האשה וקרקעות או כגליפין וא"כ

בשעת הללוואתו אינו יכול לקדש בו

לא שביק היתירא ואב"א איסורא.

אומר ר"ת דמהאי טעמא

נאמן אפי' בלא שציעה:

לעולם אפני יאוש בו'. לרבו

שני לא דהא לשום בן

חורין פרקיה ה"ה דמאי למימר לרבו

שני לא דהא לפני יאוש הוא:

דלמא מימנעי ולא פרקי ליה.

ואת' מהאי טעמא

כשפדלו לשום עבד ישתעבד לרבו

שני וי"ל דמטעם זה אין ראווי לגזול

לזה את עבדו וליתנו לחבירו^א ולא

שיך האי טעמא אלא כשפדוהו לשם

מזה לשם בן חורין^ב:

בין כך ובין כך ישתעבד כדחוקיה.

פירש צקוטערס לרבו ראשון

וכן מגיה ר"ת דאי כשפדלו לשם עבד

ישתעבד לשני יפיל עמלו לגייסין' כדי

שירות לענין מילאס ומתנה^ג דלא קני

ליה שני^ד אלא למעשה ידיו ופעמים

נמי שהא שונא לרבו ראשון מתמול

לשום ומפקיע עמלו ממנו ומיהו

נוכל לומר דלא פליג ר' שמעון ב'

גמליאל אתנא קמא אלא כפדלו

לשום בן חורין דמשום דבר מועט לא

יפיל עמלו לגייסות^ה: **אי** אפני יאוש

קאמריתו. ואע"פ שמסתפק ר' שמעון בן

גמליאל בדגרי רבנן מ"מ לא מסתבר

ליה לרנא כלל לומר דפליג לפני יאוש^ו:

אכל

שני לא דהא לשום בן חורין פרקיה לרבו ראשון נמי לא דילמא מימנעי ולא

פרקי רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד קסבר^ז כשם

שמצוה לפדות את בני חורין כך מצוה לפדות את העבדים רבא אמר ולעולם

לאחר יאוש ולשום עבד ישתעבד לרבו שני לשום בן חורין לא ישתעבד לא

לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו שני לא דהא לשום בן חורין פרקיה לרבו

ראשון נמי לא דהא לאחר יאוש הוה רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך ובין

כך ישתעבד כדחוקיה דאמר חזקיה מפני מה אמרו בין כך ובין כך ישתעבד

שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו

מיתבי אמר להן רשב"ג^ח כשם שמצוה לפדות את בני חורין כך מצוה לפדות

את העבדים בשלמא לאביי דאמר לפני יאוש היינו דקאמר כשם אלא

לרבא דאמר לאחר יאוש האי כשם משום דחזקיה הוא אמר לך רבא רשב"ג^ט לא הוי ידע מאי קאמרי רבנן והכי קאמר להו אי לפני יאוש קאמריתו

היינו כשם אי לאחר יאוש קאמריתו כדחוקיה ולרבא דאמר לאחר

יאוש ולרבו שני רבו שני ממאן קני ליה משבאי שבאי גופיה מי

קני ליה אין קני ליה למעשה ידיו דאמר ריש לקיש^י מנין לעובד כוכבים

שקנה את העובד כוכבים למעשה ידיו שנאמר י'גם מבני התושבים הגרים עמכם

השולח פרק רביעי גיטין

המחזיר חוב לחבירו נחשבו כשציעים. בזמן שהשציעית נוהגת ועצרה עליו

שציעית ואח"כ המחזיר. ולא שהחזירו כשציעית עמלה דא"כ לא הוה

לריך למימר משמט אני דקי"ל^א אין שציעית משמטת אלא כסופה:

לריך. המלוה שיאמר לו משמט אני: ואם אמר לו **אע"פ כן. אני**

רוצה להחזירו לך: **שנאמר וזה דבר**

השמטה. לריך לומר דיבור של

שמיטה: ותלי ליה. אס היה רוצה

לחזור צו יתלנו על עץ אס גברה

ידו עד דאמר ליה אע"פ כן: **עד**

דאמר הכי. במתנה אני נותן לך

ואין כאן משום לא יגוש^ב דלא צבי

דינא קצצע ליה ולאו משום חוב:

הוס מסיק ציה רנב זווי. היה נושה

צו מעות. רנב היה המלוה: **אול**

לגביה. אצי אתא לגבי אבא בר

מרתא: **אמר.** רנב לא הוה ציה

דמתא כהאי^ג מדרבנן מעיקרא דהוה

ליה למימר אע"פ כן: **כיון דקסון**

רבנן פרוצבול ומאי למיגבי כהיתרא:

לא שציק הסיורא. דמלוה בלא

פרוצבול למימר הוה לי ואבד ואכל

איסורא: הכי אלו לא **יפרעו.**

כמתכות צפרק הכותב. אלמלא לא

מהימן לומר היה לי ואבד דעל

כרחין צטטעין היה לי ואבד

עסקין דאי ללו הכי לריכא למימר

דשציעית משמטת: **אינו לריך.** דנאמן

לומר אבד: **מתני' עבד.** כנעני:

שנשבע ופדאוהו. ישראלים אחרים:

ישתעבד. בגמ' מפרש: **גב' אי**

לפני יאוש. של צעלים הראשונים

פלדאוהו מן העובד כוכבים: **לשום עבד**

אמאי ישתעבד. וקס"ד לרבו ראשון

ואמאי הכי נתייאש: **ולשום עבד.** על

מנת להחזירו לרבו ראשון או אפי' על

מנת להשתעבד צו: **ישתעבד לרבו**

ראשון. דשני לא קנה דמידע ידע

דלא פקע שם מריה מיניה לפני יאוש

והכי הוה כנחלו ממנו: **כך מלוה לפדות**

אס העבדים. וליכא למיחש למימנעי

ולא פרקי: **לרבו שני** ולקמן פרקי

ממאן קנייה: **בין כך ובין כך ישתעבד.**

לרבו ראשון כדחוקיה: **בשלמא**

לאצי. דמוקי בלפני יאוש וטעמא

דמ"ק משום מימנעי ולא פרקי: **היינו**

דקאמר כס. דליהו לא חייש

למימנעי ולא פרקי משום דמלוה

לפדותו: **אלא לרנא.** דמוקי בלאחר

יאוש וטעמא דמ"ק משום אפקעתא

דילאש הוה מאי כס דקאמר הא

טעמא דרשב"ג משום דחזקיה שלא

יפיל עמלו לגייסות הוא: **למעשה**

ידיו. וישראל קני ליה מידו למעשה

ידיו ככספא ולגופיה צעזילה לשם

עבדות כדאמרין ציצמות כהחולץ

(דף מז:.) ואפילו מל וטבל גבי רבו

ראשון קנייה שצאי צילוש למעשה

ידיו דהא אפי' ישראל נמי מיקני ליה

לעובד כוכבים למעשה ידיו ונהי

דישראל נפיק מיניה ציובל אכל

עבד משתעבד לעולם: **מהס סקנו.**

רצויא הוה דהא כמיצ לעיל מיניה מהס

תקנו עבד ואמה וכמיצ כמריה וגס

מבני המושעים הגרים עמכם וישמקו:

ולא

עבד ישתעבד לרבו שני שרבו ראשון כבר נתייאש ולקמן אמרי' ממאן קנייה רבו שני לשם בן חורין לא ישתעבד לא

לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו שני לא דהא לשם ב"ח פרקיה לרבו ראשון נמי לא דהא לאחר יאוש הוא רשב"ג

אומר בין כך ובין כך ישתעבד לרבו ראשון כדחוקיה דאמר חזקיה מפני מה אמרו ישתעבד לרבו ראשון שלא דאל כל

אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו פי' אם ידע דביאוש כוה דאתי בעל כרחו יוצא מיד רבו

ראשון יפיל עצמו לגייסות של גוים עד שיתייאש ממנו רבו ואח"כ יברח מהם ויהיה ב"ח מ"ה תקון רבנן שביאוש כוה

שהוא בעל כרחו לא יצא ב"ח אך המפקיר עבדו מרצונו (2) וק"ל אביי ורבא הלכה כרבא ואקשי' ולרבא דאמר לשם עבד

ישתעבד לרבו שני רבו שני ממאן קנייה משבאי ושבאי גופיה מי קני ליה איך למעשה ידיו כדריש לקיש דאד"ל מנין לגוי

מסורת הש"ס

א) שציעית פי"ח מ"ח שנת קמח: ב) גי' הערוך בערך מלא רבא וע"ש ובכ"מ פי"ט מהל' שמיטה הלכה כה: ג) נצברא"ש אתא אמר ר"י אמר רב בחמן וכו' אכל טעור וכו' ח"מ סי' סז שמעו דהיה גרסתם אמר רב בחמן נאמן וכו' ולא היה למיחס אמר רב יהודה: ד) ט"ז לט: חולין ד. תמורה סא. ה) נכתובות לו. צ"צ מלא. ו) כתובות פט. ז) [תוספתא פי"ג]. ח) [יומא ת. וש"נ]. ט) [גיטות מז.]. י) [ערבין מז.]. יא) [גריס טו]. יב) ועי' קדושין דף ח: מדר"ה משכון,

תורה אור השלם

1. וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעוה לא יגש את רעוה ואת אחיו כי קרא שמיטה לך: דברים טו ב' וגם מבני התושבים הנגזרים עמכם חקקנו ומשפחהם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם וידיו לקבץ לאחוזתו: וקרא כה מה

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה אמר כי כהאי צורבא מרבנן:

מוסף תוספות

א. וליכא למימר נמי דימינעו ולא פריש שהרי אינו מפקיד את דמי שרבו הראשון צריך ליתן לו דמי או יצוה להשתעבד בו. מוס' הלא"ש. ב. [ד'אם יש לו לרבו ראשון להשתעבד בו מימנע ולא פריק אפי' אם יש לרבו הראשון ליתן לו דמים. מוס' הלא"ש. ג. [ד'מפקיע עצמו מבערות וכו'. דגוי לא קני ישראל אלא למעשה ידיו. שיע"ק. ד. הפרדה משבאי וכו' ויהר מחלק גוי. שיע"ק. ה. [ו'ישתעבד האי כדניהו והאי כדניהו לשם עבד לומר שני, שהרי רבו ראשון נתייאש ולקחו זה לעצמו, לשם בן חורין ישתעבד לרבו ראשון כדחוקיה. מוס' הלא"ש. ו. תימה, מאי דוחקיה דרבא למימר הכי כיון דידע לומר ביהותא וי"ל. מוס' הלא"ש. ז. [ד'לפי האמת אין לומר כן. מוס' הלא"ש.

פסקי רי"ד (המשך)

פרקי פי' אע"פ שמן הדין הוא לחזור לרבו ראשון שהרי לא נתייאש ממנו מ"מ מפני חילוק העולם כדי שיפדוהו ולא ישתקע ביד הגוים אמר שאם פדאוהו לשם ב"ח שהוא ב"ח וכופי' את רבו ראשון לשתרוו שאם אתא אומר ישתעבד לרבו ראשון^א קסבר כשם שמצוה לפדות בני חורין כך מצוה לפדות את העבדים: רבא אמר לעולם לאחר יאוש לשם

פרובובל היה לך ואבד כנון זה פתח פיה לאלם הוא: תנן וכן ב"ח שהוציא ש"ח ואין עמו פרובובל הרי אלו לא יפרעו תנאי היא דתניא המוציא ש"ח על חבירו צריך שיהא עמו פרובובל והכ"א אינו צריך: מתני' עבד שנשבעה ופדאוהו לשם עבד ישתעבד לשם ב"ח לא ישתעבד רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד: במאי עסקי' אילימא לפני יאוש לשם ב"ח אמאי לא ישתעבד פי' הרי של רבו ראשון הוא ומה כח יש ביד הפודהו לשם ב"ח להפקיעו מתחת יד רבו הראשון שלא נתייאש ממנו (יצא) [אלא] לאחר יאוש לשם עבד אמאי ישתעבד פי' דקס"י לרבו הראשון קאמר וכיון שרבו הראשון נתייאש הימנו ה"ל כאלו הפקירו וק"ל המפקיר עבדו יצא לחירות: אמר אביי לעולם לפני יאוש ולשם עבד ישתעבד לרבו ראשון לשם בן חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו שני לא דהא לשם ב"ח פרקיה לרבו ראשון נמי לא דילמא מימנעי ולא

^[1] ז"ל ממנעי ולא פרקי: רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד קסבר כשם ב"ח דהא לשם ב"ח פרקיה לרבו ראשון נמי לא דהא לאחר יאוש הוא רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד לרבו ראשון כדחוקיה דאמר חזקיה מפני מה אמרו ישתעבד לרבו ראשון שלא דאל כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו פי' אם ידע דביאוש כוה דאתי בעל כרחו יוצא מיד רבו ראשון יפיל עצמו לגייסות של גוים עד שיתייאש ממנו רבו ואח"כ יברח מהם ויהיה ב"ח מ"ה תקון רבנן שביאוש כוה שהוא בעל כרחו לא יצא ב"ח אך המפקיר עבדו מרצונו (2) וק"ל אביי ורבא הלכה כרבא ואקשי' ולרבא דאמר לשם עבד ישתעבד לרבו שני רבו שני ממאן קנייה משבאי ושבאי גופיה מי קני ליה איך למעשה ידיו כדריש לקיש דאד"ל מנין לגוי